

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1906/25/פ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון – הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 25א בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016¹, בסעיף 25א –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "ויכול שייקבעו כללי חלוקה שונים לרשויות המקומיות המנויות בסעיף קטן (ב) וליתר הרשויות המקומיות" – יימחקו ;
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל ;
- (3) בסעיף קטן (ג), במקום "לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "לפי סעיף קטן (א)".

דברי הסבר

ביום 13 בפברואר 2018 עבר בקריאה שנייה ובקריאה שלישית חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018 (להלן – החוק המתקן). במסגרתו, סעיף 3 קבע את פרק ד' 1 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (להלן – החוק), העוסק בתשלום ארנונה לרשויות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון.

סעיף 25א לחוק קובע מנגנון לפיו בכל שנה יוקצה סכום מסוים מתקציב משרד הפנים לרשויות המקומיות הסמוכות לנתב"ג, כולן או חלקן, בהתאם לכללי חלוקה שיקבע שר הפנים בהסכמת שר האוצר ובהתאם לעקרונות חלוקה המפורטים בסעיף, והם : (1) אפיון וסיווג הרשות המקומית ויישובים בתחומה, באשכול בהתאם למדרג חברתי-כלכלי כהגדרתו בסעיף 24 לחוק ; (2) גודל האוכלוסייה ברשות המקומית ; (3) מצבה הפיננסי של הרשות המקומית ; (4) היקף שטח הנכסים שבתחומה שאינם מבני מגורים לשם חישוב ארנונה. המנגנון מורכב משני מעגלי חלוקה, כאשר הראשון מוסדר בסעיף 25א(ב) והשני מוסדר

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 217.

בסעיף 25א(א) לחוק.

מעגל החלוקה הראשון, מקצה סכום השווה ל-35% לפחות מהתקציב השנתי ל-6 הרשויות המקומיות הבאות: עיריית אור יהודה, עיריית לוד, מועצה אזורית חבל מודיעין, מועצה אזורית עמק לוד, עיריית יהוד-מונוסון ומועצה מקומית שוהם. החלוקה ביניהן כפופה לעקרונות החלוקה שצוינו לעיל.

מעגל החלוקה השני, מקצה את 65% הנותרים מהתקציב לרשויות מקומיות סמוכות אחרות, גם בכפוף לעקרונות החלוקה שצוינו לעיל. עוד נקבע, כי יכול שייקבעו כללי חלוקה שונים לרשויות המקומיות על ידי שר הפנים ובהסכמת שר האוצר.

בהצעת חוק זו, מוצע לבטל את סעיף 25א(ב) לחוק, המקצה חלק מהתקציב לרשויות ספציפיות, ולהשאיר את מעגל החלוקה השני בלבד שיאפשר חלוקה של התקציב המלא שיוקצה לרשויות המקומיות הסמוכות לנתב"ג. כך, הרשויות המקומיות הסמוכות שיכללו במעגל החלוקה, הן אלו שיעמדו בעקרונות החלוקה שפורטו לעיל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני (פ/2229/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני (פ/399/24) ועל ידי חבר הכנסת אלכס קושניר (פ/2546/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1044/25).

הצעת החוק זהה לפ/2546/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)